

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1963/2532	นายสุรัชย์ พานิชดี	โจทก์
	นายเนตร ศรีรัตน์	ผู้ร้อง
	นางสมผล ศรีรัตน์	จำเลย
	นายสุรัชย์ พานิชดี โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ผู้ร้องได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 53)

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยรวม 5 รายการ เพื่อบังคับตามคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าทรัพย์อันดับ 1 และอันดับ 5 คือ โทรทัศน์สี 1 เครื่อง กับโต๊ะวางโทรทัศน์ 1 ตัว มีใช้ของจำเลย แต่เป็นทรัพย์ที่ผู้ร้อง เข้าซื้อมาจากห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลแหลมทองพานิช(1982) ขอให้ศาลมีคำสั่ง ถอนการยึดทรัพย์ดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปล่อยทรัพย์อันดับ 1 และ 5 คือโทรทัศน์สี 1 เครื่องและ โต๊ะวางโทรทัศน์ 1 ตัว

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 50,49)

คำสั่ง

ตามคำร้องขอแปลได้ว่า โจทก์ขอมิให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดไประหว่างฎีกา เพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
264 พิจารณาแล้วให้คงยึดทรัพย์สินพิพาทระหว่างฎีกา

ตามคำร้องขอแปลได้ว่า โจทก์ขอมิให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดไประหว่างฎีกา เพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
264 พิจารณาแล้วให้คงยึดทรัพย์สินพิพาทระหว่างฎีกา

(พนม พ่วงภิญโญ-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>